

Sachverhalt und offene Punkte

Punkt 1

Eine gesetzlich Versicherte erhält Ablehnung für einen Aktivrollstuhl; der MD-Bericht widerspricht zwei Arztbriefen.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Punkt 2

Der Arbeitgeber meldet Ende der Entgeltfortzahlung, aber die Krankenkasse setzt Krankengeld zu spät und zu niedrig fest.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Punkt 3

Ein pensionierter Lehrer streitet parallel mit PKV und Beihilfe über eine teure Krebsdiagnostik.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Punkt 4

Ein Selbstständiger schuldet Beiträge und versteht nicht, welche Leistungen ruhen.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Punkt 5

Die Familie will die Kasse wechseln, übersieht aber Bindungsfrist und Wahltarif.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Punkt 6

Im Ausland wurde eine Notfallbehandlung bezahlt; die Erstattung bleibt unklar.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

Mara Heinen, gesetzliche Krankenkasse Lebensbrücke, private Zusatzversicherung Atlas, Beihilfestelle des Landes und Sanitätshaus Quellenfeld. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Hilfsmittelversorgung, Kassenwechsel, Beihilfeanteile und PKV-Zusagen widersprechen sich, während medizinische Unterlagen unvollständig und Fristen knapp sind. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

1. Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.
2. Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.
3. Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.
4. Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

- Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?
- Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?

- Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?
- Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?
- Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

SGB V §§ 13, 27, 33, 275; SGB X §§ 20, 24, 33, 35, 44; Beihilfeverordnungen; VVG bei PKV/Zusatzversicherung. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

Gutachtenstand der Bearbeitung

Auftrag

Zu prüfen ist, wie die Mandantin oder der Mandant auf den Vorgang „Akte Hilfsmittelwechsel: GKV, PKV, Beihilfe und Kassenkommunikation“ reagieren sollte. Das Gutachten ist als Arbeitsstand formuliert. Es entscheidet den Fall nicht endgültig, sondern legt offen, welche Tatsachen bereits tragfähig sind und welche Tatsachen vor einer belastbaren Erklärung nachgefordert werden müssen.

Kurzthese

Der Vorgang ist nicht mit einem einzigen Standardschreiben zu lösen. Hilfsmittelversorgung, Kassenwechsel, Beihilfeanteile und PKV-Zusagen widersprechen sich, während medizinische Unterlagen unvollständig und Fristen knapp sind. Daraus folgt: Zuerst muss der Sachverhalt beweisfest geordnet werden; erst danach kann ein Schreiben nach außen verantwortet werden. Wer sofort wertet, riskiert, eine unpräzise oder später widerlegte Tatsachenbehauptung aktenkundig zu machen.

Rechtliche Prüfung

1. Anwendbarer Prüfungsmaßstab

Ausgangspunkt ist der einschlägige Normenrahmen: SGB V §§ 13, 27, 33, 275; SGB X §§ 20, 24, 33, 35, 44; Beihilfeverordnungen; VVG bei PKV/ Zusatzversicherung. Die Prüfung beginnt nicht bei der gewünschten wirtschaftlichen Lösung, sondern bei der Frage, welche Tatbestandsmerkmale überhaupt erfüllt sein können. Dafür genügt es nicht, dass eine Person intern von „klarer Sache“ spricht. Die Akte muss zeigen, welche Erklärung, Handlung, Zahlung, Unterlassung oder organisatorische Entscheidung wann, durch wen und gegenüber wem erfolgt ist.

2. Tatbestandliche Zuordnung

Nach bisherigem Aktenstand spricht viel dafür, dass mehrere Rechtsverhältnisse nebeneinander bestehen. Ein Teil des Sachverhalts betrifft Primärpflichten, ein anderer Teil Nebenpflichten, Dokumentationspflichten oder öffentlich-rechtliche Reaktionspflichten. Diese Trennung ist praktisch entscheidend: Ein Fehler in der Kommunikation kann heilbar sein; ein Fristversäumnis oder eine falsche Tatsachendarstellung kann dagegen die spätere Position erheblich schwächen.

3. Beweis- und Darlegungslage

Die stärksten Beweismittel sind Originaldokumente mit Datum, Absender, Empfänger und erkennbarem Inhalt. Schwächer sind spätere Zusammenfassungen, Screenshots ohne Kontext, Erinnerungsvermerke ohne Uhrzeit und Tabellen, deren Datenquelle unklar bleibt. Deshalb sollte die Akte jedes Dokument mit einer kleinen Beweisnotiz versehen: Was belegt es? Was belegt es gerade nicht? Wer kann es erläutern?

4. Risikoabwägung

Die Mandantenseite kann nicht einfach alles offenlegen, nur weil der Vorgang unübersichtlich ist. Zugleich wäre Schweigen riskant, wenn Fristen laufen oder eine Behörde beziehungsweise Gegenseite bereits konkrete Vorwürfe erhebt. Zweckmäßig ist eine gestufte Antwort: Eingang bestätigen, Sachverhaltsprüfung ankündigen, unstrittige Punkte knapp benennen, rechtliche Wertung ausdrücklich vorbehalten und fehlende Unterlagen nachfordern.

5. Nächste Handlung

Empfohlen wird ein zweigleisiges Vorgehen. Intern wird eine Beweistabelle geführt. Extern wird ein kurzes, sachliches Schreiben versandt, das keine unnötigen Zugeständnisse enthält. Parallel sollte eine Person verbindlich benannt werden, die die weitere Kommunikation bündelt.

Entwurf einer belastbaren Arbeitsanweisung

1. Originalunterlagen anfordern: Verträge, Nachträge, Rechnungen, Bescheide, Screenshots im Ursprungskontext, Kalenderdaten.
2. Chronologie mit Uhrzeiten und Verantwortlichen erstellen.
3. Normencheck anhand der oben genannten Vorschriften durchführen.
4. Vorläufige Außenkommunikation nur über eine freigegebene Fassung.
5. Nach 48 Stunden erneute Bewertung mit aktualisiertem Beweisstand.

Schreiben der Gegenseite oder Behörde

Betreff: Vorgang Akte Hilfsmittelwechsel: GKV, PKV, Beihilfe und Kassenkommunikation - Bitte um vollständige Aufklärung und Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

uns liegen Unterlagen vor, aus denen sich ergibt, dass der oben bezeichnete Vorgang bislang nicht vollständig aufgearbeitet wurde. Nach dem derzeitigen Stand ist insbesondere unklar, welche Person die maßgebliche Entscheidung getroffen hat, auf welcher Grundlage diese Entscheidung beruhte und ob die erforderlichen Dokumentations- und Informationspflichten eingehalten wurden.

Wir bitten daher um eine geordnete Stellungnahme zu folgenden Punkten:

1. Bitte legen Sie dar, welche Fassung der maßgeblichen Unterlage bei der Entscheidung vorlag.
2. Bitte benennen Sie die Person, die die endgültige Freigabe erteilt hat.
3. Bitte erläutern Sie, weshalb die aus Ihrer Sicht einschlägigen Anforderungen eingehalten wurden.
4. Bitte übersenden Sie die Belege, auf die Sie Ihre Auffassung stützen.
5. Bitte teilen Sie mit, ob und welche Sofortmaßnahmen ergriffen wurden.

Aus unserer Sicht berührt der Vorgang insbesondere folgenden Rechtsrahmen: SGB V §§ 13, 27, 33, 275; SGB X §§ 20, 24, 33, 35, 44; Beihilfeverordnungen; VVG bei PKV/ Zusatzversicherung. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass eine bloße Zusammenfassung des internen Ablaufs nicht genügt. Erforderlich sind die Unterlagen selbst, soweit sie zur Prüfung der tatsächlichen Abläufe benötigt werden.

Die Frist zur Stellungnahme notieren wir auf den zehnten Kalendertag nach Zugang dieses Schreibens. Sollte eine vollständige Antwort innerhalb dieser Frist nicht möglich sein, erwarten wir jedenfalls eine substantielle Zwischennachricht mit konkretem Zeitplan.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Sachbearbeitung

Entwurf der Antwort / Stellungnahme

Betreff: Akte Hilfsmittelwechsel: GKV, PKV, Beihilfe und Kassenkommunikation - vorläufige Stellungnahme und Unterlagenabgleich

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens. Die darin angesprochenen Punkte werden derzeit anhand der Originalunterlagen geprüft. Eine abschließende rechtliche Bewertung geben wir mit diesem Schreiben noch nicht ab.

Nach derzeitigem Stand können wir Folgendes mitteilen:

1. Der Vorgang wurde intern nicht als einheitlicher Einzelfall behandelt, sondern in mehreren Arbeitssträngen. Diese Arbeitsweise erklärt einzelne Verzögerungen, ersetzt aber selbstverständlich nicht die rechtliche Prüfung.
2. Die vorhandenen Unterlagen werden derzeit danach sortiert, ob sie den tatsächlichen Ablauf unmittelbar belegen oder lediglich spätere Einschätzungen enthalten.
3. Soweit Sie auf SGB V §§ 13, 27, 33, 275; SGB X §§ 20, 24, 33, 35, 44; Beihilfeverordnungen; VVG bei PKV/ Zusatzversicherung abstellen, werden wir die hierzu relevanten Tatsachen gesondert darstellen.
4. Wir bitten um Bestätigung, ob Ihre Fristberechnung auf dem Zugang Ihres Schreibens oder auf einem anderen Ereignis beruht.

Wir werden bis zum unten notierten Termin eine ergänzte Stellungnahme einreichen. Bis dahin bitten wir, aus dem Umstand der internen Sachverhaltsaufklärung keine nachteiligen Schlüsse zu ziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Entwurf - nicht versandt

Besprechungsprotokoll

Termin: Mittwoch, 09:30 bis 11:05 Uhr

Teilnehmende: Mandatsverantwortliche Person, Sachbearbeitung, Fachabteilung, externe Beratung

Gegenstand: Akte Hilfsmittelwechsel: GKV, PKV, Beihilfe und Kassenkommunikation

1. Einstieg

Die Fachabteilung schildert, der Vorgang sei „eigentlich erledigt“. Auf Nachfrage wird deutlich, dass damit nur die operative Umsetzung gemeint ist. Die rechtliche Dokumentation ist nicht abgeschlossen. Mehrere Unterlagen liegen nur als Weiterleitungen oder Screenshots vor.

2. Tatsachenklärung

Die Runde arbeitet heraus, dass der zentrale Streit nicht darin liegt, ob überhaupt etwas geschehen ist, sondern wie es rechtlich zu qualifizieren ist. Hilfsmittelversorgung, Kassenwechsel, Beihilfeanteile und PKV-Zusagen widersprechen sich, während medizinische Unterlagen unvollständig und Fristen knapp sind. Die Akte wird daher nicht chronologisch nach Eingang, sondern nach Beweisthemen geordnet.

3. Rechtliche Eckpunkte

Als erste Prüfachse werden notiert: SGB V §§ 13, 27, 33, 275; SGB X §§ 20, 24, 33, 35, 44; Beihilfeverordnungen; VVG bei PKV/ Zusatzversicherung. Die Sachbearbeitung weist darauf hin, dass die Normen nicht schematisch genannt werden dürfen; zu jedem Normkomplex muss eine konkrete Tatsache aus der Akte zugeordnet werden.

4. Entscheidungen

- Keine finale Außenstellungnahme vor Sichtung der Originaldokumente.
- Keine telefonische Einlassung ohne Gesprächsnotiz.
- Keine freiwillige Übersendung interner Bewertungen, solange nur Tatsachenunterlagen verlangt sind.
- Fristen werden doppelt geführt: materiell-rechtlich und verfahrensrechtlich.

5. Arbeitsaufträge

Die Fachabteilung beschafft Originalfassungen, die Rechtsabteilung formuliert eine vorläufige Antwort, die kaufmännische Seite liefert Zahlen und die Mandatsbearbeitung erstellt eine Beweismatrix.

Datei: 03-email-auftakt.eml

Von	projekt@beispielkanzlei.local
An	team@mandat.local
Datum	Thu, 04 Jun 2026 09:12:00 +0200
Betreff	Auftakt Akte Lichtenberg: Hilfsmittel, Krankengeld, PKV-Tarifwechsel und Beihilfechaos

Guten Morgen,

bitte einmal die Akte sortieren. Besonders unklar sind: Eine gesetzlich Versicherte erhält Ablehnung für einen Aktivrollstuhl; der MD-Bericht widerspricht zwei Arztbriefen.

Mehrspurige Krankenversicherungsakte mit GKV, PKV, Beihilfe, Krankengeld und Sozialgerichtsfristen.

Viele Grüße

Projektteam

Datei: 12-email-nachforderung-originale.eml

Von	sachbearbeitung@example.invalid
An	mandatsleitung@example.invalid
Datum	Thu, 04 Jun 2026 08:42:00 +0200
Betreff	Akte Hilfsmittelwechsel: GKV, PKV, Beihilfe und Kassenkommunikation - bitte nicht nur zusammenfassen

Guten Morgen,

bitte heute nicht nur eine Kurznotiz schicken. Wir brauchen die Unterlagen selbst und eine nachvollziehbare Reihenfolge. Im Moment klingt alles so, als sei Hilfsmittelversorgung, Kassenwechsel, Beihilfeanteile und PKV-Zusagen widersprechen sich, während medizinische Unterlagen unvollständig und Fristen knapp sind.

Bitte bis 14:00 Uhr:

- Originaldokumente, nicht nur Screenshots,
- eine Liste der Personen, die etwas freigegeben haben,
- Fristen und Zugangsdaten,
- eine erste Zuordnung zu: SGB V §§ 13, 27, 33, 275; SGB X §§ 20, 24, 33, 35, 44; Beihilfeverordnungen; VVG bei PKV/ Zusatzversicherung.

Wichtig: Keine vorschnelle Einlassung nach außen. Wir benötigen Eingang, ordnen die Akte und schreiben erst dann.

Viele Grüße
Sachbearbeitung

Datei: 05-dashboard.csv

bereich	frage	status	owner
krankenkassenrecht-krank enversicherung	Eine gesetzlich Versicherte erhält Ablehnung für einen Aktivrollstuhl; der MD-Bericht widerspricht zwei Arztbriefen.	offen	Sachbearbeitung
krankenkassenrecht-krank enversicherung	Der Arbeitgeber meldet Ende der Entgeltfortzahlung, aber die Krankenkasse setzt Krankengeld zu spät und zu niedrig fest.	offen	Sachbearbeitung
krankenkassenrecht-krank enversicherung	Ein pensionierter Lehrer streitet parallel mit PKV und Beihilfe über eine teure Krebsdiagnostik.	offen	Sachbearbeitung
krankenkassenrecht-krank enversicherung	Ein Selbstständiger schuldet Beiträge und versteht nicht, welche Leistungen ruhen.	offen	Sachbearbeitung
krankenkassenrecht-krank enversicherung	Die Familie will die Kasse wechseln, übersieht aber Bindungsfrist und Wahltarif.	offen	Sachbearbeitung
krankenkassenrecht-krank enversicherung	Im Ausland wurde eine Notfallbehandlung bezahlt; die Erstattung bleibt unklar.	offen	Sachbearbeitung

Datei: 13-beweis-und-fristenlog.csv

Kategorie	Eintrag	Beweiswert	Naechster Schritt
Frist	Stellungnahmefrist aus Schreiben pruefen	mittel	Zugangsnachweis und Fristbeginn klaeren
Originalunterlage	Vertrag/Bescheid/Entwurf im Original	hoch	Nicht nur Weiterleitung verwenden
Kommunikation	Telefonat oder Chat zur Freigabe	niedrig	Gedaechtnisvermerk mit Uhrzeit erstellen
Rechtsrahmen	SGB V §§ 13, 27, 33, 275; SGB X §§ 20, 24, 33, 35, 44; Beihilfeverordnungen; VVG bei PKV/ Zusatzversicherung	hoch	Tatbestandsmerkmale einzeln zuordnen
Risiko	Unnoetiges Anerkenntnis durch vorschnelle Mail	hoch	Aussenkommunikation zentral freigeben

Tabellenblatt: Risiko Fristen

Nr	Thema	Risiko	Frist	Naechster Schritt	Beleg
1	Eine gesetzlich Versicherte erhält Ablehnung für einen Aktivrollstuhl; der MD-Be	mittel	live pruefen	Skill starten und Beleg nachfordern	Akte/Scan/E-Mail
2	Der Arbeitgeber meldet Ende der Entgeltfortzahlung, aber die Krankenkasse setzt	mittel	live pruefen	Skill starten und Beleg nachfordern	Akte/Scan/E-Mail
3	Ein pensionierter Lehrer streitet parallel mit PKV und Beihilfe über eine teure	hoch	live pruefen	Skill starten und Beleg nachfordern	Akte/Scan/E-Mail
4	Ein Selbstständiger schuldet Beiträge und versteht nicht, welche Leistungen ruhe	mittel	live pruefen	Skill starten und Beleg nachfordern	Akte/Scan/E-Mail
5	Die Familie will die Kasse wechseln, übersieht aber Bindungsfrist und Wahltarif.	mittel	live pruefen	Skill starten und Beleg nachfordern	Akte/Scan/E-Mail
6	Im Ausland wurde eine Notfallbehandlung bezahlt; die Erstattung bleibt unklar.	hoch	live pruefen	Skill starten und Beleg nachfordern	Akte/Scan/E-Mail

Akte Lichtenberg: Hilfsmittel, Krankengeld, PKV-Tarifwechsel und Beihilfechaos

Mehrspurige Krankenversicherungsakte mit GKV, PKV, Beihilfe, Krankengeld und Sozialgerichtsfristen.

Eine gesetzlich Versicherte erhält Ablehnung für einen Aktiv

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

Der Arbeitgeber meldet Ende der Entgeltfortzahlung, aber die

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

Ein pensionierter Lehrer streitet parallel mit PKV und Beihilfe

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

Ein Selbstständiger schuldet Beiträge und versteht nicht, was

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

Die Familie will die Kasse wechseln, übersieht aber Bindungen

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

Im Ausland wurde eine Notfallbehandlung bezahlt; die Erstatt

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

Datei: 06-screenshot-notizen.jpg



Bilddatei: 06-screenshot-notizen.jpg